

주 의 · 통 보

제 목 건설폐기물 처리 부적정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(◇◇◇◇출장소, ▼▼▼▼출장소, ◆◆◆◆출장소, ▽▽▽▽출장소), ○○·♠♠·▷▷·◁◁·☆☆·★★·□□·■ ■ ·△△지사

조 치 기 간 60일

내 용

공사 시 발생하는 건설폐기물을 처리할 때에는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)와 ISO 「환경관리절차서」에 따라 건설폐기물을 배출 할 때마다 공사감독 (배출자)은 운반자에게 건설폐기물을 인계하기 전에 건설폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리시스템(Allbaro 시스템)에 입력하여야 한다.

또한, 폐기물 전자정보처리시스템(Allbaro 시스템)을 운영하는 공사감독은 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)에 의해 공사 명의로 발급된 공인 인증서를 직접 관리하여야 하고, 폐기물처리 위탁업체 등에 이를 제공해서는 안 되며, 환경부고시 제2015-226 「폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시」 제5조(사용자 등의 주요업무)에 의해 전자인계서 입력, 폐기물수집·운반업자 또는 폐기물처리업자에게 인계번호 전달 및 폐기물 처리과정 확인 등의 업무를 수행하여야 한다.

더불어, 폐기물 배출시 수집·운반업체 또는 중간처리업체의 계량시설에서 수집·운반차량의 적재량을 계량하는 과정을 수시로 확인하여 과적 등의 위반사항 등을

감독하고, 처리물량에 따라 철저히 정산하여 대가를 지급함으로써 부당한 예산 집행이 없도록 하여야 한다.

- ♣♣비축기지 수리시스템 보완공사 건설폐기물 처리용역 시 위반사항 -

◇◇◇◇출장소는 ‘♣♣비축기지 수리시스템 보완공사’를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 발주하였고, A(주)가 ‘♣♣비축기지 수리시스템 보완공사 건설폐기물 처리용역’을 수주하여 2014.9.3.일부터 건설폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ◇◇◇◇출장소의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 기성지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2014.9.3.~2015.1.22까지 ‘갑’ 담당역이 해당 분야 감독자로서 업무를 수행하였다.

당시, ‘갑’ 담당역은 대형 건설공사 현장에서 안전확보는 물론 신속한 공사 진행을 위해 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤미만만 이용이 가능한 간이 배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 A(주)의 담당자가 처리토록 함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명 생성정보의 보호 등)를 위반한 사실이 있다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 공사감독(배출자)이 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 A(주)에서 입력·처리토록 한 위반 사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- ○○비축기지 지상탱크 철거공사 건설폐기물 처리용역 시 위반사항 -

▼▼▼▼▼출장소는 ‘○○비축기지 지상탱크 철거공사’를 수행하면서 공사
에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
에 의해 건설폐기물 처리용역을 발주하였고, (주)B이 ‘○○지사 지상탱크 철거공사
건설폐기물 처리용역’을 수주하여 2014년과 2015년에 건설폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ○○지하화건설출장소의 폐기물 처리 관련 주요 업무는
폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 기성지급(정산), 계약변경,
폐기물 처리업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2014.05.20.일 ‘을’ 담당역은 공사
감독으로 임명받아 업무를 수행하였다.

당시, ‘을’ 담당역은 공사구간이 넓은 대형탱크 철거공사 현장에서 안전확보는
물론 신속한 공사 진행을 위해 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템
으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤
미만만 이용이 가능한 간이배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 (주)B의
담당자가 처리토록 함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)를
위반한 사실이 있다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·
인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의
2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 공사감독(배출자)이 직접
입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 (주)B로 하여금 입력·처리토록 한
위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단
된다.

- <<지사~삼성토탈간 송유관 연결공사 건설폐기물 처리용역 시 위반사항 -

‘<<지사~삼성토탈간 송유관 연결공사’를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 발주하였고, (주)C가 ‘<<지사~삼성토탈간 송유관 연결공사 건설폐기물 처리용역’을 수주하여 2014년과 2015년도에 건설폐기물을 반출·처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ♥♥♥♥♥♥전담반의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 기성지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2014.01.07.부터 2015.02.06까지 ‘병’ 담당역이 해당 분야 감독자로서 담당자 및 확인·감독업무를 수행하였다.

당시, ‘병’ 담당역은 대형 건설공사 현장에서 안전확보는 물론 신속한 공사 진행을 위해 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)를 위반하여 건설폐기물 처리업체인 (주)C의 담당자에게 초반에는 관련 정보를 제공하고 공사의 인증서와 ID/PW를 만들도록 하였으며,

중반에는 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤미만만 이용이 가능한 간이배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 (주)C의 담당자가 처리함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)를 위반한 사실이 있다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 공사감독(배출자)이 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 (주)C에서 입력·처리토록 한 위반 사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- <<지사 시설개선 건설공사 건설폐기물 처리용역 시 위반사항 -

♡♡♡♡♡전담반은 ‘<<지사 시설개선 건설공사’를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 발주하였고, (주)D가 ‘<<지사 시설개선 건설공사 건설폐기물 처리용역’을 수주하여 2012년의 경우 3.12일, 7.12일, 7.13일, 7.16일 총 4일에 걸쳐 건설폐기물을 반출하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ♡♡♡♡♡전담반의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 기성지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2012년도의 경우 1.1일부터 ♡♡♡♡전담반 업무 완료시까지 ‘정’ 팀장이 해당 분야 감독자로서 담당자 및 확인·감독업무를 수행하였다.

당시, ‘정’ 팀장은 대형 건설공사 현장에서 안전확보는 물론 신속한 공사 진행을 위해 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)를 위반하여 건설폐기물 처리업체인 (주)D의 담당자에게 관련 정보를 제공하고 공사의 인증서와 ID/PW를 만들도록 하였다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 공사감독(배출자)이 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 (주)D에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- 유통사업용 소형탱크 건설공사 건설폐기물 처리용역 시 위반사항 -

♥♥♥♥♥♥전담반은 ‘유통사업용 소형탱크 건설공사’를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 발주하였고, E(주)이 ‘유통사업용 소형탱크 건설공사 건설폐기물 처리용역’을 수주하여 2013년 5~12월 및 2014.6월 중 건설폐기물을 반출하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ♥♥♥♥♥♥전담반의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 기성지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2013년 5월부터 2014.4.22.일까지는 ‘정’ 팀장이 2014.4.22.부터 2014.7.9.일까지는 ‘무’ 과장이 해당 분야 감독자로서 담당자 및 확인·감독업무를 수행하였다.

당시, ‘정’ 팀장은 대형 건설공사 현장에서 안전확보는 물론 신속한 공사 진행을 위해 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)를 위반하여 건설폐기물 처리업체인 E(주)의 담당자에게 관련 정보를 제공하고 공사의 인증서와 ID/PW를 만들도록 하였다.

또한, ‘정’ 팀장 및 ‘무’ 과장은 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제 18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수 방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 공사감독(배출자)이 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 E(주)에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- 건설공사 가설건물 철거공사 폐기물 처리용역 시 위반사항 -

♥♥♥♥♥♥전담반은 ‘건설공사 가설건물 철거공사’를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 맡주하였고, E(주)가 ‘건설공사 가설건물 철거공사 폐기물 처리용역’을 수주하여 2014.8.29.일부터 2014.10.14일까지 건설폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ♥♥♥♥♥♥전담반의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 기성지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2014.8.29.~2014.10.14.까지 ‘무’과장이 해당 분야 감독자로서 담당자 및 확인·감독업무를 수행하였다.

당시, ‘무’ 과장은 공사초기 원활한 공사진행을 위해 「전자서명법」 제23조(전자서명생성정보의 보호 등)를 위반하여 공사의 공인인증서와 ID/PW를 건설폐기물 처리업체인 E(주)의 담당자에게 이메일을 통하여 제공하였다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 공사감독(배출자)이 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 E(주)에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- 외곽초소 전기공사(보수공사 포함) 관련 폐기물 처리 시 위반사항 -

★★지사는 ‘외곽초소 전기공사(보수공사 포함)’를 수행하면서 발생한 건설폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의거 F(주)

와 계약하여 2012.6.18일부터 2012.6.26일까지 건설폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 ★★지사의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 준공지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리 업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2012.6.18일부터 2012.6.26일까지 '기' 대리는 공사 감독원 으로서 업무를 직접 수행하였다.

당시, '기' 대리는 신속한 건설 폐기물 처리를 위해 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤미만만 이용이 가능한 간이배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 F(주)의 담당자가 처리토록 함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명 생성정보의 보호 등)를 위반한 사실이 있다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 ★★지사(배출자)가 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 F(주)에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- 환경개선 공사 관련 폐기물 처리 시 위반사항 -

□□지사는 '환경개선공사'를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 G(주)과 계약하여 2012년(2012.9.12~2012.10.03)과 2014년(2014.4.8~2014.4.30)에 건설폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 □□지사의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량

및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 준공지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리 업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2012년은 '신' 대리가 2014년은 '경' 대리가 지사 환경담당자로서 업무를 수행하였다.

당시, '신' 대리는 신속한 건설 폐기물 처리를 위해 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤미만만 이용이 가능한 간이배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 G(주)의 담당자가 처리토록 함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명 생성정보의 보호 등)를 위반하였고,

'경' 대리는 □□지사의 공인인증서와 ID/PW를 건설폐기물 처리 계약업체인 G(주)의 담당자에게 이메일 등을 통하여 제공함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명 생성정보의 보호 등)를 위반하였다.

또한, '신' 대리 및 '경' 대리는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수 방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 □□지사(배출자)가 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 G(주)에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- 산지 소화배관 보수공사 관련 폐기물 처리 시 위반사항 -

□□지사는 '산지 소화배관 보수공사'를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설폐기물 처리용역을 G(주)와 계약하여 2012.8.27.일부터 2012.9.17일까지 건설폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 □□지사의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 준공지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리 업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2012.8.27일부터 2012.9.17일까지 '신' 대리인 지사 환경담당자로서 업무를 수행하였다.

당시, '신' 대리는 신속한 건설 폐기물 처리를 위해 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤미만만 이용이 가능한 간이배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 G(주)의 담당자가 처리토록 함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명 생성정보의 보호 등)를 위반하였다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 □□지사(배출자)가 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 G(주)에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

- 프리워터탱크 토출배관 설치공사 관련 폐기물 처리 시 위반사항 -

△△지사는 '프리워터탱크 토출배관 설치공사'를 수행하면서 공사에서 배출되는 폐기물을 처리하기 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의해 건설 폐기물 처리용역을 조은이엔지(주)와 계약하여 2014.6.18일부터 2014.6.30일까지 건설 폐기물을 처리하였다.

건설폐기물 처리과정 중 △△지사의 폐기물 처리 관련 주요 업무는 폐기물량 및 종류 확인 등을 통한 폐기물 배출관리, 준공지급(정산), 계약변경, 폐기물 처리

업체 현장실사 등이 있고, 이를 위해 2014.6.18일부터 2014.6.30일까지 '임' 대리는 공사 감독원으로서 업무를 직접 수행하였다.

당시, '임' 대리는 신속한 건설 폐기물 처리를 위해 바로바로서비스(Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 1항에 따라 총 배출량 10톤미만만 이용이 가능한 간이배출자용 폐기물 전자정보처리시스템)를 통해 H(주)의 담당자가 처리토록 함으로써 「전자서명법」 제23조(전자서명 생성정보의 보호 등)를 위반하였다.

또한, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조(건설폐기물의 인계·인수 등), 동법 시행규칙 제10조(건설폐기물 인계·인수방법 등) 2항 및 별표2의2(전자정보처리프로그램의 입력내용·방법·시기)에 따라 <<지사(배출자)가 직접 입력해야 할 내용을 건설폐기물 처리업체인 H(주)에서 입력·처리토록 한 위반사실이 있어 해당 담당자에 대해 재발방지를 위한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

한국석유공사사장은 건설폐기물의 처리에 있어 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 및 「전자서명법」을 위반하여 건설폐기물 배출자가 직접 신고해야할 업무를 폐기물 처리업체에 대행시킨 실무 담당자에 대하여 향후 재발 방지를 위해 주의 조치할 것이 요구된다.(주의)

(다음장 계속)

[관 련 자]

NO	소속부서	직급	성 명	조치사항	비 고
1	○○○○처 (◇◇◇◇출장소)	3급	'갑'	주의	
2	○○○○처 (▼▼▼▼출장소)	3급	'을'	주의	
3	○○○○처 (♡♡♡♡♡전담반)	3급	'병'	주의	현, ○○○○처 (▽▽▽▽출장소) 소속
4	○○○○처 (♡♡♡♡♡전담반)	3급	'정'	주의	현, ♠♠지사 소속
5	○○○○처 (♥♥♥♥♥전담반)	4급	'무'	주의	현, ○○○○처 소속
6	★★지사	5급	'기'	주의	현, ☆☆지사 소속
7	□□지사	5급	'경'	주의	현, ♠♠지사 소속
8	□□지사	5급	'신'	주의	
9	◁▷지사	5급	'임'	주의	현, ☆☆지사 소속

○○○○처장(◇◇◇◇출장소장, ▼▼▼▼출장소장, ◆◆◆◆출장소장, ▽▽▽▽출장소장) 및 ○○·♠♠·▷▷·◁◁·☆☆·★★·□□·■ ■·△△지사장은 동 사례가 재발되지 않도록 주의를 요구하오며, 특히, 바로바로서비스¹⁾의 경우 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제18조 1항에 따라 사업당 총 폐기물 배출량이 10톤미만인 사업만 이용이 가능하므로 주의하시기 바랍니다.(통보, 회보불요)

1) 바로바로서비스 : Allbaro 시스템 내의 별도 시스템으로 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법」에 따라 사업당(건설공사별) 총 배출량이 10톤미만인 간이배출자를 대상으로 공인인증서 없이 핸드폰 인증만으로 사용이 가능한 폐기물 전자정보처리시스템